

Tribunale di Bolzano: nessuna separazione tra rete e servizio nelle Telecomunicazioni

Una interessante sentenza del Tribunale di Bolzano sui servizi di rete delle compagnie telefoniche. Viene confermato il principio secondo cui nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non ha imposto alcuna separazione tra infrastrutture e operatori, ma al contrario, ha promosso la condivisione delle reti in attuazione delle direttive europee (cfr. sentt. nn. 431 e 649/2024). L'infrastruttura stessa, per sua natura, richiede la compresenza di più operatori che agiscono sulla medesima rete del concessionario, utilizzata anche dai concorrenti. Pertanto, il principio di "separazione" si applica solo a settori diversi, come quello del gas o dell'energia elettrica.

Allegati

 Allegato



